tenta justificar que, in verbis:

'Nesse caso, apontado motivo circunstancial relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis tumultos como o havido recentemente perante o Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo, quando houve confronto entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao ex-presidente e que reclamou a intervenção da Polícia Militar.

Colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra, já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas (...)'

O parágrafo final da decisão continha ainda promessa não cumprida pelo Juiz. Para dar o ar de legitimidade à decisão, escreveu 'evidentemente, a utilização do mandado só será necessária caso o ex-presidente, convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões, não aceite o convite'. Essa condição, como já dito, jamais foi observada.

É de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em processo de minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. Este julgado representou uma importante reação deste Supremo Tribunal Federal ao modus operandi adotado pelos atores da Operação Lava a Jato."

Eu transcrevo então a ementa desse acórdão. A partir de então, essa questão se pacificou.

"No caso específico da condução coercitiva do ex-Presidente Lula, é relevante destacar que, já naquela época, a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário, da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia, considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação de massa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

A decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonhas em São Paulo tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que o seu intuito seria o de evitar tumultos públicos. Foram abundantes as imagens veiculadas de lotação do saguão do aeroporto por apoiadores e opositores do ex-presidente.

Não foi sem razão que, já no dia 8 de março de 2016, a Associação de Juízes para a Democracia editou nota em que sustentava que a condução coercitiva do paciente representava um verdadeiro show midiático. O texto, assinado pelos magistrados, advertia já, à época, que a ilegalidade não se combate com ilegalidade. E, em consequência, a defesa do Estado Democrático de Direito não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais.

Antes, ainda na mesma data da realização da condução coercitiva, 4 de março, o Ministro Marco Aurélio, deste Supremo, denunciou a absoluta ilegalidade da medida adotada pelo ex-juiz Sérgio Moro:

'Eu só concebo condução coercitiva se houver recusa do intimado para comparecer. É o figurino legal. Basta ler o que está no Código de Processo. Uma medida de coerção deve ser o último recurso para ouvir alguém. Você, hoje, por exemplo, é um cidadão e pedem que você seja intimado para prestar um depoimento. Em vez de expedir um mandado de intimação, podem conduzi-lo coercitivamente - como se dizia antigamente, debaixo de vara? Não me consta que o ex-presidente da República - dizia Marco Aurélio - e poderia ser um cidadão comum, não importa, tenha se recusado a comparecer. Ou seja, não me consta aqui que o mandato de condução coercitiva tenha sido antecedido por um mandado de intimação para comparecer espontaneamente perante a autoridade. Quando se potencializa - diz Marco Aurélio, ainda - o objetivo a ser alcançado em detrimento da lei, se parte para o justiçamento. E isso não se coaduna com os ares democráticos da Carta de 88.'

É oportuno destacar que, do ponto de vista mais amplo das estratégias midiáticas utilizados pela Operação Lava a Jato, o uso das

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

medidas de condução coercitiva desempenhava um papel central na espetacularização.

É que essas medidas, em sua própria essência, pintam cenas de subjugação dos acusados, em que esses eram expostos publicamente como criminosos, conduzidos debaixo de vara, como se a sua liberdade de locomoção, em si, representasse perigo à coletividade ou à instrução criminal, sem nenhuma justificativa."

Esse é o primeiro fato que está colocado.

"Em aprofundado estudo sobre a instrumentalização das ferramentas processuais penais para criação de uma ação estratégica da Justiça, na Operação Lava a Jato, a Juíza Fabiana Alves Rodrigues destaca o protagonista das medidas de condução coercitiva que, pelo menos até antes das decisões do Supremo nas ADPFs nº 444 e 395, eram utilizados como programa de rotina para a execração pública dos investigados ao arrepio da lei."

E isto, Ministro Kassio, com a devida vênia, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência!

"O uso recorrente da condução coercitiva - diz a juíza - para prestar depoimento, sem prévia intimação, tem por trás, aparentemente, a estratégia de constranger os investigados a prestarem esclarecimentos, sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores. O que é coerente com a estratégia da gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais.

A estratégia de encerrar a investigação no mês seguinte à fase ostensiva de uma operação, restringe a oportunidade dos investigados de apresentar, em suas versões - prossegue a juíza - sobre os fatos e as evidências que constam do inquérito, em especial, quando há investigados presos preventivamente. O que exige rápida apresentação da denúncia.

É provável que aqueles que foram presos ou conduzidos de modo coercitivo, na fase ostensiva da Operação, e pelo direito ao silêncio, só sejam ouvidos pelos atores do sistema de justiça no encerramento das audiências, pois os réus são os últimos ouvidos na fase judicial e supõe-se

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

os investigados não oferecerão uma segunda data ao investigado que não quis responder as perguntas ao ser preso ou conduzido da polícia.

A racionalidade dessa estratégia - prossegue a autora, a Juíza Fabiana - é fazer prevalecer a versão acusatória na ação criminal, pois espera-se que as contradições entre os depoimentos prestados na polícia e em juízo enfraqueçam a versão da defesa, em especial num cenário em que os juízes caminham para um alinhamento com os objetivos buscados pelo Ministério Público Federal."

Eu quero fazer a seguinte pergunta que não é retórica: a combinação de ação entre o Ministério Público e o Juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Ministra Cármen, Ministro Lewandowski, pode-se fazer essa combinação? Essas ações podem ser concertadas e combinadas e isto tem a ver com o nosso processo acusatório, isso tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, Ministro Kassio!

"No caso concreto, seja por não ter respeitado as balizas legais, seja por ter propiciado uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado, tenho absoluta clareza de que a decisão de ordenação da condução coercitiva do paciente macula a imparcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro."

Mas vamos a um outro ponto: a quebra de sigilo telefônico do paciente, de familiares e até de advogados, tudo a ver com o modelo totalitário. Vamos lá:

"O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados, tudo com o intuito de monitorar e antecipar as suas estratégias defensivas.

Em 19.02.2016, a autoridade judicial, atendendo a pedido do Ministério Público Federal, determinou a interceptação telefônica de diversas pessoas relacionadas ao paciente, inclusive de conversas entre o réu e seus advogados. (eDOC 25).

A interceptação também atingiu o ramal-tronco do escritório de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

advocacia Teixeira, Martins & Advogados, de modo que todos os 25 (vinte e cinco) advogados do escritório e seus respectivos clientes foram grampeados."

Ministra Cármen, 25 advogados do escritório! Vossa Excelência, Ministro Kassio, é um egresso da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa condição veio ao TRF. Nós estamos falando de um modelo totalitário, a interceptação de advogados, é isso que representa. Só isso já era suficiente, dizia o Ministro Celso, para acolher *habeas corpus* e reconhecer a suspeição do Juiz Moro em outro processo que nós discutimos na Turma, e isso já foi relatado.

"A interceptação também atingiu o ramal-tronco de 25 (vinte cinco) advogados do escritório. Essas interceptações foram prorrogadas por sucessivos atos confirmatórios e ampliativos nas datas de 20.02.2016; 26.02.2016; 29.02.2016; 03.03.2016; 04.03.2016 e 07.03.2016.

A interceptação do ramal do escritório de advocacia teria partido de uma informação supostamente equivocada contida na petição de quebra de sigilo telefônico apresentada ao juízo pelo Ministério Público Federal.

Na referida petição, o MPF indicou o terminal telefônico [redacted] como sendo vinculado à pessoa jurídica LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda. Assim, o acolhimento do pedido de quebra do sigilo telefônico pelo juízo em 19.02.2016 estaria baseado na necessidade de se colher provas para apuração dos fatos investigados no âmbito da Operação Lava a Jato.

Em 23.02.2016, somente quatro dias após o deferimento da interceptação telefônica do ramal-tronco do escritório de advocacia, a operadora de telefonia Vivo Telefônica encaminhou ao juízo ofício contendo a relação individualizada dos estabelecimentos a que correspondiam os números telefônicos cuja interceptação havia sido determinada. No referido ofício, consta que o terminal telefônico [redacted] atribuído pelo MPF ao Instituto LILS, na realidade, seria de titularidade da sociedade Teixeira, Martins & Advogados."

A Vivo Telefônica informa isso, Ministra Cármen!

"Destaca-se, portanto, que no dia 23.02.2016, o juízo tomou

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

conhecimento - ou pelo menos poderia ter se cientificado - de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na Operação Lava a Jato."

E diga-se de passagem, tendo em vista que nós temos de trabalhar com a experiência, não era a primeira vez que o Doutor Moro, como está em meu voto, fazia a interceptação de advogados, Ministro Fachin. É mais uma invenção *made in* Curitiba para constrangimento de Vossas Excelências que são de lá.

"Destaca-se, portanto, que no dia 23.02.2016, o juízo tomou conhecimento - ou pelo menos poderia ter se cientificado - de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na Operação Lava a Jato.

A autoridade judicial, no entanto, não tomou nenhuma providência quanto à comunicação da operadora de telefonia. Em 26.02.2016, em nova decisão, o juízo determinou ainda que fosse grampeado o terminal telefônico [redacted] pertencente ao telefone celular do Advogado Roberto Teixeira. Na decisão judicial do dia 26.02.2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser 'pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva' e também pelo fato de o advogado 'ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia dele'."

Lerei novamente, Senhores Ministros, porque, aqui, vários foram os advogados e atuaram na OAB. Vejam se isso é normal: uma atividade normal de um advogado - acompanhar a feitura de uma escritura - agora justifica uma interceptação telefônica.

"Na decisão judicial do dia 26.02.2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser 'pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva' e também pelo fato de o advogado 'ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

escritório de advocacia dele'.

Na data de 07.03.2016, a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia."

Veja, portanto, não vamos ficar com conversa fiada, não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse, de maneira muito clara, que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos, e não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, e faça-se justiça, está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca tudo aquilo que se revela e a defesa que se faz: pode ter havido inserções, manipulação. Não disse que não se fez e que não havia essa proximidade, que são mentirosas. Eu já disse aqui: ou *hacker* é um ficcionista, ou estamos diante, de fato, de um grande escândalo. Não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da Justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente, hoje, como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha! Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória, a desmoralização já ocorreu. Por que ninguém é capaz de dizer? Alguns dos Senhores, aqui, compraria um carro do Moro? Alguns dos Senhores, hoje, seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém os contrataria como advogados, nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito.

Prossigo:

"Em 16.03.2016, em uma nova decisão do juízo de primeiro grau, determinou-se a cessação das interceptações telefônicas da sociedade de advogados e do celular do advogado Roberto Teixeira. Ressalta-se que foi somente nessa decisão de 16.03.2016 que o juízo parece ter fundamentado a intercepção do celular do patrono do paciente.

Na oportunidade, o Juiz Sergio Moro alegou que as conversas havidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos porque não foi identificada com clareza a relação cliente/advogado e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados na Operação:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

'Mantive nos autos os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois, apesar deste ser advogado, não identifiquei com clareza relação cliente/advogado a ser preservada entre o ex-presidente e referida pessoa. Rigorosamente, ele não consta no processo da busca e apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000 entre os defensores cadastrados no processo do ex-presidente. Além disso, como fundamentado na decisão de 24/02/2016 na busca e apreensão (evento 4), há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixeira na aquisição do Sítio em Atibaia do ex-presidente'(...)"

O que era esse envolvimento? Ter dado assistência para a feitura de uma escritura - trabalho comum do advogado.

"(...) Então ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação."

Assim também agiam os juízes e a *prokuratura* soviética, Ministro Fachin.

"Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular de Roberto Teixeira, portanto, perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.02.2016 à data de 16.03.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente."

Se alguém disser que isso faz parte de alguma prática lícita, que isso é normal e que isso tem alguma coisa a ver com o devido processo legal, eu gostaria de ver. Pode abrir para o aparte, eu agradeço, me ajudem, porque certamente vão ter que buscar no código de processo penal russo, Ministro Kassio. É disso que se cuida! É o Código de Processo Penal da Rússia, da Rússia soviética!

"A alegação da defesa é de que essas interceptações permitiram que o magistrado pudesse monitorar os atos e a estratégia de defesa do ex-presidente, configurando um grave atentado às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da ampla defesa.

Um exemplo de estratégia da defesa interceptada deu-se no dia

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

04.03.2016, data da condução coercitiva do paciente.

Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira quando policiais federais foram à sua casa no dia 04.03.2016 para conduzi-lo coercitivamente para depor. Nesta data, Moro e os membros do MPF e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia de defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo Delegado Luciano Flores de Lima horas mais tarde."

Vou reler, Senhores Ministros, e digam que isso está resolvido, digam que isso não é suscetível de ser analisado aqui, com os documentos dos autos. E não me venham falar que interceptação de *hackers*, não precisa disso. Eu já disse, de maneira clara, nós estamos diante de um julgamento histórico e cada um passará para a história com o seu papel. Com o seu papel! A história registra. Com o seu papel! Esses temas não admitem covardia. Nós estamos vendo e nós estamos sendo julgados pela história. É preciso ter essa dimensão. Isso aqui não é jogo de esperteza. Os falsos espertos acabam sendo pegos e desmoralizados. Vou repetir:

"Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira quando policiais federais foram à sua casa no dia 04.03.2016 para conduzi-lo coercitivamente para depor. Nesta data, Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima horas mais tarde".

Se alguém disser... Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir, justifiquem isso. Isso faz parte de um devido processo legal? Intercepta a conversa do advogado com o cliente e, em seguida, se faz uma condução coercitiva e o leva para depor e já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o código de processo penal que justifica isso? Vamos ser sérios! Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudio nem de *hackers,* trata-se do que está no processo! Argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa. Só estou falando do que está nos autos. Não estou falando de coisa de *hacker*s, mas devo reconhecer que os *hacker*s ajudaram a compreender todo esse fenômeno que lá está, e não tem como mais apagá-lo, porque, de fato, aquilo que a defesa insinuava aqui

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

ganhou substância.

Eu prossigo:

"A legalidade da interceptação dos telefones do advogado do paciente foi discutida nos autos da Reclamação 23.457 em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal (STF), à época ajuizada pelo Presidente da República em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR. Na referida reclamação, o então relator e saudoso Ministro Teori Zavascki determinou que a autoridade judicial se manifestasse acerca da interceptação de telefones atribuídos ao advogado do paciente

Em 26.03.2016, o Juiz Sérgio Moro encaminhou ao STF o Ofício nº 700001743752. Neste ofício, o juiz negou ao STF que o ramal-tronco do escritório de advocacia teria sido interceptado por decisão de sua lavra. Afirmou ainda que a única interceptação de que tinha ciência era a do celular do próprio advogado Roberto Teixeira que, na sua visão, seria justificada. Transcrevem-se as informações prestadas no ofício:

'Desconhece este juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele (Roberto Teixeira) com ramal do escritório de advocacia. Se foi, essas questões não foram trazidas até o momento à deliberação deste Juízo pela parte interessada. Na ocasião da autorização de interceptação, consignei sucintamente - dizia Moro na sua linguagem, se avizinha bastante do português -, que, embora ele fosse advogado, teria representado o Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia dele. E na decisão de 19/02/2016, inicial da interceptação, do evento 4, a qual fiz remissão, consta fundamentação mais longa acerca do envolvimento de Roberto Teixeira nos fatos em apuração, ou seja, a suposta aquisição do sítio em Atibaia pelo ex-presidente em nome de pessoas interpostas, inclusive a existência de mensagem eletrônica por ele enviada e que isso sugere.

Foram juntados aos autos e, por conseguinte - continua Moro no seu morês -, publicizados apenas diálogos considerados juridicamente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

relevantes para a investigação criminal e os demais que, protegidos que protegidos por sigilo profissional ou eminentemente privados, foram resguardados em arquivos eletrônicos não publicizados e que deverão ser submetidos após o contraditório ao procedimento de inutilização.'

Ocorre que em 31.03.2016, a revista eletrônica *Conjur* - e isso eu já disse no meu voto - publicou reportagem noticiando a existência dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia à autoridade judicial que, como relatado, teriam dado conta de que a interceptação recaiu sobre o telefone da sede do escritório de advocacia."

E nós estamos falando de provas dos autos, Ministro Kassio. Nenhuma conversa com *hacker*. Interceptação dos ramais do escritório de advocacia.

A gravidade da situação motivou nota de repúdio do Conselho Federal da OAB, nos seguintes termos:

"O mais grave, entretanto, é que a interceptação capaz de violentar a prerrogativa de 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da citada banca foi autorizada de forma dissimulada, porque o citado número foi arrolado pela força-tarefa e deferido como se pertencesse à pessoa jurídica LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda."

Não sou eu que estou dizendo, Ministra Cármen. Não sou eu que estou dizendo, Ministro Kassio. Quem está dizendo é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de reputação insuspeita. Prosseguia a Ordem dos advogados:

"A situação é de tamanha gravidade que, nas informações gentilmente encaminhadas ao CFOAB, o Juiz Federal prolator da decisão afirmou, expressamente, que: 'Desconhece este Juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele (Roberto Teixeira) ou terminal com ramal de escritório de advocacia.' (doc. 09, fls. 319).

Sucede que a operadora de telefonia responsável pela linha telefônica da sociedade de advogados, em atenção aos ditames da Resolução nº 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça, informou ao Juízo o nome do verdadeiro assinante do terminal interceptado; e o fez por duas vezes, conforme comprovam os ofícios em anexo (doc. 12, fls. 310 e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

314).

A partir dessa notícia, em 05.04.2016, o Juiz Sérgio Moro encaminhou um novo ofício ao STF complementando as informações anteriores.

Ele tinha mentido ao Supremo Tribunal Federal, mentido ao Supremo Tribunal Federal a propósito disto.

"Nesse novo ofício, o então magistrado afirmou que na véspera, isto é, em 04.04.2016, o MPF teria juntado aos autos da Operação Lava a Jato uma petição em que esclarecia que teria havido a interceptação do ramal do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, porque, ao apresentar a petição de quebra de sigilo telefônico, o MPF teria equivocadamente considerado que referido telefone pertenceria à empresa LILS Palestras do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva."

Portanto, insistiu no erro. Advertido, continuou no erro a partir de uma fraude que ele disse que foi feita pelos membros do Ministério Público.

"O Juiz Sergio Moro alegou ainda que somente após a publicação das notícias do Portal *Conjur* é que ele teria tomado conhecimento da existência dos ofícios das operadoras de telefonia que teriam indicado que o ramal interceptado era pertencente ao escritório de advocacia. A autoridade judicial sustentou que, a eventual interceptação do ramal do escritório de advocacia, no entanto, não traria prejuízos à defesa, porque os diálogos não foram publicizados. Transcreve-se abaixo o ofício encaminhado pelo então magistrado."

É interessante. Os Membros do Ministério Público e a Polícia tiveram acesso às interceptações, mas, como não tinham sido publicizadas, estava tudo bem.

Isso tem a ver com o devido processo legal, doutos Ministros? É possível dizer que em algum lugar, terráqueo, onde estejamos, em que impera o estado, se possa esse tipo de prática? E que isso encontra abrigo na Constituição de 88? Nem o mais cínico dos autores poderia defender isso. Vejam, Senhores Ministros, é disso que estamos falando: interceptação de advogado; continuidade da interceptação do advogado; acesso às informações e às conversas entre o cliente e advogado. E depois

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

se diz: "*Meno male*, porque só nós soubemos, nós que estamos investigando. Ainda não me permiti vazar". É disso que se cuida. E cada qual assuma as suas responsabilidades. É possível subscrever isso, chancelar isso, dizer que isso tem a ver com o devido processo legal?

Mas vejamos o ofício do Doutor Moro, também, que usa, como eu já disse, uma linguagem sempre muito peculiar, muito próxima do português:

"A respeito da controvérsia acerca da interceptação de advogados havida no processo, como consignei no anterior Ofício 700001743752, a única interceptação da espécie havida e que era de conhecimento deste Juízo até a declinação da competência consistia no monitoramento do celular 11 utilizado pelo advogado Roberto Teixeira."

Portanto, ele confirma que o advogado estava sendo monitorado.

"No ofício anterior, esclareci as razões da interceptação deste terminal, já que ele é diretamente investigado no processo.

Supervenientemente, em petição juntada, em 04/04/2016, ao processo 5006205-98.2016.4.04.7000, o MPF esclareceu que também houve" - prossegue Moro, na sua linguagem - "autorização para interceptação do terminal 11, sendo constatado posteriormente que ele estaria em nome do escritório de advocacia Teixeira Martins & Advogados.

Na petição, o MPF esclareceu que requereu a interceptação do terminal 11 diante das informações constantes no processo de que seria ele titularizado pela empresa LILS Palestras do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, segundo afirma, constava a indicação de tal número de telefone no cadastro CNPJ da empresa LILS (fl. 2 do anexo out2 à petição). Chama, aliás, a atenção que o número de telefone foi recentemente alterado no cadastro CNPJ, como afirma o MPF.

Embora, em princípio pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para interceptação do referido terminal," - vejam o que diz o juiz - "ainda que fosse do escritório de advocacia, já que o sócio principal, Roberto Teixeira, era investigado e dele usuário, a autorização concedida por este Juízo tinha por pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-presidente e não pelo escritório de advocacia, tanto que na

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

decisão judicial de autorização foi ele relacionada à LILS Palestras (decisão de 19/02/2016 - evento 4).

De todo modo, ressalvo que não há nos relatórios de interceptação da Polícia Federal, com a seleção dos áudios relevantes, diálogos interceptados a partir do referido terminal. Se houve de fato interceptação de diálogos do terminal 11, o resultado deve estar no DVD encaminhado a esta Suprema Corte através do ofício 70001744026, não tendo este Juízo condições de verificar o fato já que não dispõe de cópia.

Por outro lado, ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal, não foram eles tornados públicos (...)"

É de uma candura que comove. Doutor Juliano, faz-se uma interceptação indevida e se diz: "Nós não publicizamos, só nós tomamos conhecimento". Para usar a imagem trazida pelo Ministro Kassio, imagine que essa prática se torne corriqueira. O Ministério Público e o juiz combinam para ouvir escritórios de advogados, estarão cobertos inclusive por uma autorização judicial, mas eles depois não divulgam. Interessante. Isso me repugna, Ministro Kassio, tanto quanto os *hackers*, porque o juiz e o promotor combinam ações em nome de uma suposta legalidade. É disso que se cuida. Eu quero que alguém tenha a coragem, eu diria, a desfaçatez de dizer: "Isto é legal; isto consulta o devido processo legal" - gostaria imensamente de ouvir -, "essa prática deve ser continuada". Esse modelo tem de ser preservado se esta ação é legítima.

Mas, vamos lá. O que mais diz o juiz?

"Por outro lado, ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal, não foram eles tornados públicos e, caso, inadvertidamente, tenham, de fato, sido interceptados diálogos de outros advogados, que não o investigado Roberto Teixeira, eles se submeteriam ao procedimento de inutilização do art. 9º da Lei nº 9.434/1997."

Senhores Ministros, é uma desfaçatez de corar frade de pedra. Eu tenho acesso às informações, eu as usei, inclusive nos interrogatórios, depois eu digo: eu vou inutilizar. Eu quero que alguém diga que isso eticamente tem respaldo. Eu quero lei, porque é claro que não tem respaldo. É disso de que nós estamos falando aqui. E nada de conversa

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

fiada sobre *hackers* e coisas do tipo. Estamos falando de coisas que estão nos autos. A OAB, as prerrogativas dos advogados foram vilipendiadas, e subscrever esse tipo de prática é faltar com os compromissos que a Ordem tanto defende, Ministro Kassio. É disso de que nós estamos falando.

E aí, dizia - esse exemplo panglossiano - o Juiz Moro prosseguia:

"Faço esses esclarecimentos adicionais diante da informação superveniente do MPF e considerando extravagantes alegações fora dos autos de que teria havido autorização da parte deste Juízo para interceptação de dezenas de advogados" - eram 25 - "através do referido terminal, o que não corresponde ao efetivamente ocorrido, sequer havendo notícia de qualquer diálogo interceptado de fato no referido terminal 11.

Nessas mesmas notícias extravagantes, consta afirmação de que este Juízo teria conhecimento de que o terminal em questão seria do escritório de advocacia em decorrência de ofício juntado pela operadora de telefonia Telefônica aos autos em 11/03/2016, mas ocorre que a informação não foi percebida pelo Juízo ou pela Secretaria do Juízo até as referidas notícias extravagantes" - é um português muito misturado, muito confuso, inclusive, eu peço desculpas, teria de traduzir, - "sendo de se destacar que, após a referida juntada, os autos vieram conclusos ao Juízo apenas em 15/03/2016, já para a interrupção das interceptações, ordenada imediatamente em seguida, já em 16/03/2016."

Acho que escreve meio como fala e, como sabem, fala de maneira muito confusa. Mas é isso que está no texto.

"Dessas informações" - digo eu agora - "portanto, é possível concluir que o magistrado, embora tenha sido comunicado pelas operadoras de telefonia em 23.02.2016 e em 07.03.2016 de que o terminal telefônico interceptado pertencia ao escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, não analisou esses ofícios.

Destaca-se, a propósito, que a versão de que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhados pelas operadoras telefônicas foi reafirmada na sentença condenatória do Paciente. Destacam-se os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

seguintes trechos da sentença condenatória:

> '95. Quanto à alegação de que se monitorou a estratégia de Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, mediante interceptação dos terminais dos advogados, ela, embora constantemente repetida, é falsa' - diz o Moro na sentença.
>
> '(...) 106. Este julgador só teve conhecimento de que o terminal era titularizado pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou, já após a cessação da interceptação.
>
> 107. É fato que, antes, a operadora de telefonia havia encaminhado ao Juízo ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas e nos quais havia referência, entre outros terminais, ao aludido terminal como titularizado pelo escritório de advocacia, mas esses ofícios, nos quais o fato não é objeto de qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento, não foram de fato percebidos pelo Juízo, com atenção tomada por centenas de processos complexos perante ele tramitando. O que este julgador tinha presente é que o terminal, como consta no cadastro CNPJ e nos autos de interceptação, era da LILS Palestras.'

Observa-se, assim, que a interceptação telefônica do celular do Advogado Roberto Teixeira e do ramal-tronco do escritório de advocacia, é admitida com estranha naturalidade… "

Ministro Kassio, nós não estamos falando de *hackers*. Nós estamos falando de uma informação cínica vinda do juiz! Só este fato já seria suficiente, como esta Corte já decidiu, para reconhecer a quebra da imparcialidade, Ministro. É chocante!

"Observa-se, assim, que a interceptação telefônica do celular do Advogado Roberto Teixeira e do ramal-tronco do escritório de advocacia, é admitida com estranha naturalidade por parte do julgador com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado à LILS Palestra pelo MPF.

A conduta do magistrado de interceptar os advogados do paciente para ter acesso antecipado aos seus movimentos processuais por si só – e não é a primeira vez, esta Corte sabe disso - seria causa suficiente para reconhecer a violação da independência judicial e a contaminação de todo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

os atos praticados pelo juiz."

Com as vênias de estilo, e, para isso, Ministro Kassio, com as vênias de estilo - certamente eu sou um aluno de Vossa Excelência -, para isso, não precisa de contraditório, nós estamos com os elementos dos autos.

E, por isso, esta Corte, por pessoas mais sábias do que nós, antes de nós, já disse, de maneira muito clara, que o HC é instrumento, sim, para afirmar a suspeição de magistrado. Nunca se cogitou de trazer a parte para o processo, porque, de fato, e quem já estudou alguma coisa de *habeas corpus* sabe que ele tem uma estrutura processual muito peculiar, muito peculiar.

Por isso está aí até hoje, com todas as tentativas que se fizeram. De fato, é um impetrante, que normalmente não é sequer o paciente, raramente é, que o faz em nome do paciente, e por isso que a doutrina processual até assentou que é um tipo de ação popular. Do outro lado, um órgão, que é chamado de coator, para que de fato se estruture uma mínima relação processual. Não obstante, ao longo desses anos, nunca se impediu que se conhecesse da suspeição em sede de *habeas corpus*. E eu estou dando aqui os fundamentos materiais.

"Se ainda fôssemos avançar para compreender os significados, no mundo real, da violação do sigilo cliente-advogado, tenderíamos a ver que a intercepção dos patronos permitiu de fato que o magistrado e a Força-Tarefa de Curitiba se antecipassem às ações do paciente, deixando-o sem saída defensiva em diversas oportunidades.

Sobre esses episódios, percebe-se que havia no âmbito da Força-Tarefa, uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio Juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado atribuindo-lhe o status de investigado."

Vejam, portanto, que não é preciso, a esta altura, falar de contraditório e ampla defesa do Juiz Sérgio Moro. Desculpe-me! Não, ele trouxe isso aos autos, e perante o Ministro Teori. Portanto, nada de conversa fiada, nada de argumentos que não têm consistência com aquilo que nós estamos falando.

"Sobre esses episódios, percebe-se que havia, no âmbito da força-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

tarefa, uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio Juiz Sérgio Moro tentavam, a todo custo, justificarem a interceptação do advogado, atribuindo-lhe status de investigado.

Essa versão dos fatos não explicava, no entanto, a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia. Esse ponto, era difícil de ser explicado por qualquer um."

Agora, eu chego a um outro fato: o fato de, na última semana antes do primeiro turno das eleições, o Juiz Sérgio Moro, de ofício, ter levantado o sigilo de parte da delação premiada de Antonio Palocci, cuja narrativa buscava incriminar o ex-presidente. Sexto fato indicado pelos impetrantes:

"O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judicial, consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1/10/2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antonio Palocci, em acordo de delação premiada para os autos da ação penal tal. Nesse caso, chama a atenção a circunstância em que ocorreu a juntada aos autos do acordo de colaboração premiada de Antonio Palocci.

Em primeiro lugar, verifica-se que quando o referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase da instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo sequer estariam aptos a fundamentar a prolação de sentença.

Em segundo lugar, verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de três meses após a decisão judicial que o homologou. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político, na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018."

Nós estamos falando de fatos e não de conversa de *hacker*, e não de contraditório para juiz suspeito.

"Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento do seu sigilo com a clara a finalidade de que fosse dada a publicidade às imputações dirigidas ao réu.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Repise-se que as circunstâncias narradas no acordo não eram, a princípio, relevantes para o processo penal em andamento, já que, como dito, a fase da instrução processual já havia se encerrado."

Mas tudo vale para o tal processo, Ministra Cármen. O Código Processual da Rússia. Muito bem apropriado. Da Rússia Soviética.

"Em terceiro lugar, destaca-se, ainda, que tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz. Isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório.

Estas circunstâncias, quando examinadas de forma holística são vetores indicativos da quebra de imparcialidade por parte do magistrado. E é isto que se está pedindo, porque, agora, sai a fragmentar que este HC tal não foi conhecido. Não, nós estamos discutindo essa questão, de forma ampla, pela primeira vez. E foi por isso que nós nos ocupamos, desde 2018, deste caso.

Sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo nos autos na ação penal tal, restou claro, a este Supremo, que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de Antonio Palocci, no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, não deixam dúvidas de que o ato encontra-se acoimado de grave e irreparável ilicitude.

Daí, por que, em decisão já referenciada neste voto, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no HC nº 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos da ação penal de trechos do depoimento prestado por delator em acordo de colaboração premiada."

Eu transcrevo então essa decisão que nós tomamos - o Redator para acórdão ficou o Ministro Ricardo Lewandowski, HC 166.943.

"Neste julgamento, ficou consignado que, ainda que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador com fundamento no art. 156 do CPP, sequer é possível falar verdadeiramente em produção probatória. Isso porque, como ficou ali demonstrado, os termos do acordo, repise-se mais uma vez, não

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual.

Desse modo, a juntada do acordo aos autos não parece ter tido outro propósito senão o de constranger e de macular a posição jurídica do réu, hipótese esta a atrair a incidência do art. 157 do CPP, o qual preleciona que devem ser desentranhadas as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Destaca-se ainda que a ordenação *ex-officio* do ato judicial impugnado, quando associada às características particularíssimas do caso concreto, não deixam dúvidas acerca da violação do princípio acusatório. A exposição midiática do episódio é flagrante. Como destacado em reportagem do jornal Folha de São Paulo:

'No dia 1º, o assunto ocupou quase nove minutos do Jornal Nacional, da TV Globo. A reportagem citou duas vezes a ligação do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli com a campanha do então candidato presidencial do PT, Fernando Haddad, que aparecia em segundo lugar na corrida eleitoral, bem atrás do favorito, Jair Bolsonaro (PSL).' (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/haddad-sera-oficializado-candidato-nesta-terca-em-frente-a-pf-de-curitiba.shtml)

Nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação, para pessoas distintas, das funções de investigar, acusar e julgar."

Isso aqui é fundamental que nós assentemos, porque, do contrário, se esta é a ordem que se deve estabelecer, se é esse modelo de Curitiba que se deve imprimir, nós não temos nada que fazer com o Direito, Ministra Cármen, temos nada que fazer com o Direito, com aquilo que nós estudamos e ensinamos aos nossos alunos, porque o modelo voluntarista cria figuras totalitárias como essas que atuaram neste processo e que enchem todos de vergonha.

Certamente, Doutor Juliano, o senhor, que está há tanto tempo na Procuradoria - talvez não tenha ficado tanto quanto eu, fiquei lá acho que vinte anos quase -, certamente nunca ouviu falar desse tipo de prática,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

querendo fazer acusação e lançando mão desses artifícios todos. Eu era de uma época em que o procurador despachava, marcava agenda com o juiz. E aqui mesmo, recebemos o Procurador-Geral da República, que vem em despacho, pelo menos essa é a minha prática, e acredito de todos os Colegas, nós não somos sócios da investigação, nós somos órgãos de controle . Então, eu digo:

"Nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação, para pessoas distintas, das funções de investigar, acusar e julgar. No ponto, a doutrina conclui que em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado principalmente por incidir em um erro psicológico: crer que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Saraiva, 2012. p. 127).

O modelo acusatório determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e defender, e, assim, tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz, visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo: o modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa. (THUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais. Lumen Juris, 2006. p. 259).

Além da absoluta e inconteste abusividade do ato do magistrado que age de ofício para juntar elemento de corroboração de prova mesmo quando não provocado pelo MP, o fato narrado resplandece as tergiversações no uso do instrumento da colaboração premiada, inaugurado com a edição da Lei nº 12.850/2013 e que foi intensamente utilizado nas ações da Lava a Jato.

O inventário de ilegalidades já foi por mim ressaltado em diversos votos proferidos neste STF. A despeito de todo quadro legal e jurisprudencial desenvolvido pelo STF para controle do uso da colaboração premiada como meio de obtenção de prova, o que se verificou no País foi uma prática reiterada de acordos com cláusulas que desbordam de forma clara da legislação de regência e, em alguns casos, da própria Constituição."

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Lembro-me de um caso, Ministro Fachin, que nós discutimos no Plenário, a tal célebre delação de Joesley, em que, num *lapsus linguae*, alguém disse que precisavam ter uma lealdade para com o Procurador-Geral. Foi no caso em que Joesley dizia ter corrompido mais da metade do Congresso Nacional; e eu, então, dizia que isso não poderia ser homologado, porque ele não pode receber indulgência plena. E aí ecoou, no Plenário, essa frase: lealdade ao Procurador-Geral. Eu lembrei, desde logo, que devíamos lealdade à Constituição. E disse, na presença do Procurador-Geral, que nós não devíamos lealdade ao Ministério Público, mas à Constituição. Para mim, isso era muito claro! Já disse que sou um mau profeta, Ministra Cármen, porque acabo acertando nas minhas previsões. Depois, revelou-se tudo aquilo que hoje nós sabemos do Procurador-Geral Janot. Hoje, há os *indexes* das pessoas que são citadas no Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro que o *Jota*, o *Conjur*, o *Migalhas* façam *indexes* daqueles que não são citados no Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, é uma vergonha, algo recôndito, ninguém quer ter estado com o Janot, tendo em vista os males que ele fez às instituições, ao Ministério Público, ao Supremo e ao Brasil. Mas não irei me ocupar, nas minhas falas finais, com esse personagem.

Por último, falo da divulgação ilegal de áudio, outro fato indicativo da parcialidade. E quero que digam, com clareza, que isso é de fato correto e que se viu em algum lugar do mundo democrático, nos países da OCDE ou de outros uma prática como essa, ou que algum Estado tem um juiz justiceiro, imparcial, que atua em consórcio com o Ministério Público, mas consegue ser imparcial, que não se contamina com as provas, Ministro Kassio. Tragam exemplos de juiz que se torna sócio, parceiro das ações, em que a denúncia é submetida a ele, em que ele reclama das apelações que o Ministério Público fez às suas sentenças. Não, mas isso tudo é normal. Tragamos aos autos para fazer a defesa, o contraditório e a ampla defesa. Quer dizer, o réu não tem direito ao contraditório e à ampla defesa, mas o juiz tem. É uma fórmula muito interessante e, talvez, caiba mesmo no Código de Processo Penal da Rússia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Desculpem-me a ênfase, Senhores Ministros, mas é preciso que todos nós tenhamos a noção da responsabilidade do caso que nós estamos a julgar, e não se trata de ficar brincando de não conhecer de *habeas corpus*. É muito fácil não conhecer de *habeas corpus*. Atrás muitas vezes da técnica de não conhecimento de *habeas corpus*, esconde-se um covarde. Rui dizia: o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde.

Por fim:

"Outro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na tão controvertida divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros.

Esses vazamentos se deram no dia 16 de março de 2016, em momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando Lula foi nomeado Ministro da Casa Civil da Presidência da República. E, a partir disso, houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro.

Mesmo sabedor de que a competência sobre tais atos não era mais sua, tendo em vista a menção de autoridade com prerrogativa de foro, no caso, a ex-Presidente Dilma Rousseff, o ex-juiz, em decisão bastante singular e desconectada de qualquer precedente conhecido, levantou o sigilo dos autos com o intuito – hoje revelado inconteste – de expor publicamente o ex-Presidente Lula, corroborando uma narrativa de incriminação.

O caráter questionável da medida é reforçado pelo fato de ela ter exposto diálogos que foram captados em intervalos de tempo posteriores ao autorizado judicialmente, uma vez que as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem do ex-Juiz Moro e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações. (...)"

Portanto, isso aqui era um vale-tudo processual.

"(...) Ou seja, ainda que não acobertadas pelo manto da reserva de jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação, diálogos telefônicos do paciente foram divulgados

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

amplamente.

De todos os fatos examinados no presente HC, o levantamento do sigilo dos áudios interceptados talvez seja o de mais fácil valoração."

Veja, nós não estamos falando... Paremos com essas conversas, não queiramos enganar ninguém, não queiramos enganar ninguém. Somos todos pessoas muito experientes. Dizer: "Ah, vamos fazer a prova num processo de revisão". Não, as provas estão aqui nos autos. "Ah, não vamos usar prova ilícita." Ninguém está usando prova ilícita, embora não tenha aparecido, até agora, ninguém para dizer que os diálogos não ocorreram. Não.

Esses dias, houve uma situação bastante interessante, até comigo. Saiu uma divulgação desses *posts* atribuídos ao *hacker;* e lá se fala de uma figura chamada GM. E eles se apressam para dizer que GM era Guido Mantega, Ministro Fachin, e não Gilmar Mendes, talvez temerosos do julgamento que nós estamos fazendo. Portanto, negam a existência, mas depois dizem... Ou agora, quando saíram informações de que eles estavam investigando os Ministros do STJ.

Eu estou absolutamente tranquilo. Estou terminando esses dias, como os Senhores sabem, como alguém que ganhou a batalha e, desde o começo, apontou que havia atrás desse modelo prisões alongadas, desígnios totalitários, que disse no Senado Federal, como eu li aqui, que as Dez Medidas eram fascistoides.

Vejam agora: quem propôs o aproveitamento, Ministra Cármen, de prova ilícita? Foi a República de Curitiba, com Moro e Dallagnol. Disseram isso para o Congresso, queriam aprovar isso. O Congresso ainda bem que resistiu, ainda bem que resistiu. E fui ao Senado dizer isso, disse isso ao Moro, na presença do Moro, tivemos uma conversa cordial.

As pessoas veem esse meu estilo, às vezes, muito franco, mas sabem e precisam saber que eu sou um homem da dialética. Agora, não me vão ver usando argumentos cínicos. Não! Não! Sou duro, assertivo, mas não uso escapismo. Todos sabem disso. Portanto, não sei se houve outros que resistiram mais, não vamos fazer aqui um campeonato, mas eu estou

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

muito tranquilo.

O *tweet* do General Villas Bôas não me afeta. Vim de Lisboa para votar pela manutenção da segunda instância. É um grande sacrifício fazer uma ponte em Fortaleza, vindo aqui, e voltando a Portugal, onde teria que receber, no dia seguinte, em um evento do IDP e da Universidade de Lisboa, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Estou absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo.

E apontei esses problemas, desde de sempre, junto com o Ministro Toffoli, na Turma. Apontamos, muitas vezes, os problemas que se verificaram. Não tem como! Independentemente do que venha a ocorrer hoje, não tem como não se debruçar sobre isso. Eu tenho falado com os amigos do STJ que, independentemente da decisão que se tome, a Justiça Federal terá que mudar. O Ministério Público terá que mudar. Não tem outro jeito, porque se fez um modelo que foi se acumpliciando e se desenvolvendo, que nada tem a ver com Estado de Direito e nem mesmo com o combate à corrupção. Alardeia-se, por exemplo, Ministro Fachin, que ninguém está reconhecendo que a Lava a Jato devolveu ao Brasil 4 bilhões, 5 bilhões. Poxa, ninguém reconhece!

Vejam os Senhores. Eu não conheço - muitos dos Senhores vêm de escritórios de advocacia - que escritório de advocacia cobrava mais que o escritório Dallagnol. Ele estava se apoderando da metade disso, Ministra Cármen, no tal acordo da famosa fundação! E dando uma outra parte para um parceiro de aventura, os clientes do Advogado Carvalhosa! Levaria 1 bi naquela brincadeira.

Vejam os Senhores! Portanto, os tais combatentes de corrupção gostavam muito de dinheiro. Parece que é do Millôr a frase de que "desconfie muito de quem quer ganhar dinheiro com seus ideais." Aqui parece que havia essa preocupação. Colocam-se 20% para o Ministério Público. E, vejam, é disso que nós estamos falando! De todas essas distorções! "Ah, Ministro, o Senhor elogiou a ação da Lava a Jato!" Sim, muitas vezes elogiei! Reconheço que o combate a corrupção é muito importante. Reconheço o papel que teve este Supremo Tribunal Federal no contexto do Mensalão. Ressalto isso sempre! Agora, eu tenho noção

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557